

1. 업무개요

대구경북환경본부 ★★★★★처 〇〇〇〇〇〇부(이하 “〇〇〇〇〇〇부”라 함)는 물환경보전법 제19조에 따라 수질자동측정망(국가 및 소규모감시망)을 운영하여 수질오염도를 상시 측정하고 있으며, 소규모감시망 설치·운영 매뉴얼에 따라 〇〇〇〇 지류 하천 모니터링을 위하여 00개의 소규모 수질 감시망을 운영중이다.(‘00. 0월 기준)

[그림] 대구경북환경본부 소규모 감시망 운영 현황

—— 소규모감시망(정면)	—— 소규모감시망(주변현황)
<생략>	
—— 소규모감시망(주변현황)	—— 소규모감시망(주변현황)
<생략>	

2. 관련규정 및 판단기준

기획재정부 「공기업 준정부기관 계약사무규칙」(기획재정부령 제1086호) 제5조(계약의 원칙) 제1항에 따르면, “공기업·준정부기관의 계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다.”라고 되어 있고, 공단 「계약사무세칙」 제10조의2(계약대장의 관리)에서 계약담당자는 계약을 체결한 후 계약내용을 전산화된 계약대장에 입력·관

리하도록 하고 있다.

그리고 공단 「회계규정」(이하, 규정이라고 한다) 제29조(총액계산) 제1항에 따르면 “비용과 수익은 총액에 따라 계상하여야 하며 비용항목과 수익항목을 직접 상계함으로써 그 전부 또는 일부를 손익계산에서 제외하여서는 아니 된다”고 정하고 있으며, 동 규정 제2항은 “자산, 부채 및 자본은 총액에 따라 계상함을 원칙으로 하고 자산의 항목과 부채 또는 자본의 항목과 상계함으로써 그 전부 또는 일부를 재무상태표에서 제외하여서는 아니 된다”고 되어 있다.

또한 규정 제30조(자본적 지출과 수익적 지출의 기준) 제1항은 비유동자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자본적 지출로 하고, 당해 비유동자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적 지출로 하도록 정하고 있다.

따라서 〰〰〰〰부는 용역을 통해서 장비수리 등을 할 경우, 계약상대자와 계약체결 후 과업을 착수하도록 하고 이후 검사를 통해서 대가를 지급하여야 하며, 지출 업무 시 적정한 회계처리 등을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

소규모 감시망 업무의 본사 주관부서인 물환경본부 물환경관리처 수질측정망부는 00년 0월 〰〰〰 지류의 소규모 감시망 구축 계획에 따라 측정장비 등을 설치하였으며, 이후 〰〰〰〰부는 [표 1]과 같이 대구경북관할지역 내 00개소의 소규모 감시망을 운영중이다.

[표 1] **지류 소규모 감시망 현황**

NO.	지역	지점명 및 주소	주요 장비						센서 측정 방식		
			일반항목	TOC, NO3-N	NH3-N	유류 감시	채수기	통신 장치	센서 침착형	펌프 이용형	상전 /태양광
총 계			00	00	00	00	00	00	00	00	00
1	--	***	○	○	○		○	○		○	상전
2	--	***	○	○				○	○		태양광
3	--	***	○	○	○	○	○	○	○		상전
4	--	***	○	○	○		○	○		○	상전
5	--	***	○	○				○	○		태양광
6	--	***	○	○	○		○	○		○	상전
7	--	***	○	○	○			○	○		상전
8	--	***	○	○				○	○		상전
9	--	***	○	○				○	○		상전
10	--	***	○	○	○		○	○		○	상전
11	--	***	○	○			○	○		○	상전
12	--	***	○	○				○	○		상전
13	--	***	○	○		○	○	○	○		상전

그리고 **지류소규모감시망**부는 장비 파손으로 운영하지 못하고 있던 상주 위천 소규모감시망에 대한 시설 보완계획을 00년 0월 00일 보고하면서, 기존 장비 납품업체인 (주)지류소규모감시망으로부터 측정장비의 주요 부품을 신제품으로 교체하는데 소요되는 비용 00만원에 대하여, 장비파손에 따른 보험금(00만원)과, 별도의 공단 예산 00만원(시설장비유지비)으로 집행하고자 내부 보고하면서, 이미 조달된 물품의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환성이 없게 되는 경우로서 수의계약 사유¹⁾에 해당한다고 판단하였다.

[표 2] **장비파손에 대한 보험금 지급 및 조치 경과**

구분	조치 내용
장비명	센서형 측정기기(Spectrometer)
모델명	*****
제조사/공급업체	****, (주)지류소규모감시망
측정항목	총유기탄소(TOC) 및 NO3-N(질산성질소)
취득금액	00만원

1) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제26조 2항 '사'목

[표 3] 장비파손에 대한 보험금 지급 및 조치 경과

일자	조치 내용
00. 00. 00.	장마로 인한 유속증가로 소규모 측정기기 파손
00. 00. 00.	측정기기 파손에 따른 운전정지 보고(→본사 수질측정망부)
00. 00. 00.	측정기기 파손에 따른 지역본부-본사간 업무협의
00. 00. 00.	장비파손 보험처리요청 및 처리관련서류 송부, 현장실사 등
00. 00. 00.	보험처리 완료
00. 00. 00.	측정기기 수리에 따른 조치계획 보고
00. 00. 00.	측정기기 수리 계약체결
00. 00. 00.	측정기기 수리완료

하지만, ○○○○○○○○○부는 총 00만원의 장비 수리에 대한 계약을 체결하여야 하나, 00만원에 대한 장비수리(시설장비유지비) 계약만 체결(공단 ↔ \$ \$ \$ \$ \$)하고, 보험금 00만원이 보험사에서 \$ \$ \$ \$ \$로 직접 지급될 수 있도록 지출품의 및 위임장을 발급('00. 0. 00)하여, 00년 0월 00일에 \$ \$ \$ \$ \$에 지급되게 함으로써 계약체결 등 절차를 준수하지 않았다.

그리고, ○○○○○○○○○부는 공단 회계규정 제00조 및 제00조에 따라 보험금(00만원)은 공단의 수익으로 인식하고 수리 비용(00만원)은 비용으로 인식하여 계상하여야 하나, 보험사로부터 지급된 보험금을 소요비용의 일부로 상계함으로써, 비용과 수익은 총액에 따라 계상하여야 하는 회계규정을 준수되지 않았다.

또한, ○○○○○○○○○부가 보완계획 수립 시 \$ \$ \$ \$ \$로 받은 장비 신규 교체 건적금액은 00만원²⁾이었으며, 00만원하는 비용으로 수리함으로써 수리 직전시점에 구매 후 0년이 지난 장비에 비해서, 내용연수 및 장비의 가치를 실질적으로 증가시키는 자본적 지출임에도 불구하고, 자산취득비가 아닌 시설장비유지비로 집행하고, 측정장비의 내용연수도 수정하지 않았음을 확인하였다.

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(☆☆☆☆처장)는 “소규모 감시망 장비 보완 수리 및 회계규

2) 00개 측정지점의 ○○○ 지류의 소규모 감시망 구축 시 최종낙찰에 따른 장비 0식, 취득금액은 00백만원이었으며, 당시 해당 업체가 제시한 건적금액은 일괄 설치비 등을 제외하고 00만원이었음.

정을 준수하지 않은” 등 관련 업무를 미흡하게 한 대구경북환경본부 ★★★★★처
○○○○○○○○부에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 대구경북환경본부장(★★★★★처장)은 동일한 문제가 발생하지 않도록
소속직원을 대상으로 적정 회계처리, 예산과목 적용 및 자산관리 방법 등에 대
한 교육을 실시하시기 바랍니다. 【권고】